



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 בדצמבר 2022

1588

י"ט בכסלו התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 23), התשפ"ג-2022 64

הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 23), התשפ"ג-2022

1. החלפת מונח
בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962¹ (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום, במקום "ראש בית הדין לערעורים" יבוא "נשיא בית הדין לערעורים".
2. ביטול סעיפים 7 ו-28א לחוק העיקרי – בטלים.
3. תיקון סעיף 20א בסעיף 20 לחוק העיקרי –
(1) בפסקה (2), במקום "ראש" יבוא "נשיא";
(2) במקום פסקה (4) יבוא:
" (4) בסעיף 21, במקום האמור בו יקראו:
"נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים יהיה מוסמך, אם מצא לנכון לעשות כן, לנקוט את אחד האמצעים האלה:
(1) הערה;
(2) התראה;
(3) נזיפה."
 4. תיקון סעיף 21א בסעיף 21 לחוק העיקרי –
(1) בכל מקום, במקום "בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא "בית הדין לערעורים";
(2) בתקנת משנה (1), במקום "שופטי" יבוא "קאדים-מד'הב של".

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 1** מוצע לתקן את חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 (להלן – החוק), ולהחליף את המונח "ראש בית הדין לערעורים" במונח "נשיא בית הדין לערעורים", כך שתואר המשרה של העומד בראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים יהיה זהה לתואר המשרה המקביל בבתי הדין הרבניים והשרעיים.
- סעיף 2** סעיף 7 לחוק קובע כי "לבתי הדין ולבית הדין לערעורים נתונות הסמכויות המוענקות לבתי דין דתיים בחוק בתי דין דתיים (הזמנה לבית הדין). תשט"ז-1956". סעיף זה מעניק לבתי הדין הדתיים הדרוזיים את הסמכויות הנתונות לבתי הדין הדתיים האחרים בחוק בתי דין דתיים (הזמנה לבית הדין), התשט"ז-1956 (בשמו העדכני "חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956 (להלן – חוק כפיית ציות)). מוצע לבטל סעיף זה ובמקביל, כאמור בדברי ההסבר לסעיף 6 להצעת החוק, מוצע לתקן את חוק כפיית ציות, כך שיחול גם לעניין בתי דין דתיים דרוזיים.
- כמו כן מוצע לבטל את סעיף 28א לחוק שעניינו הפעלת משמר בבתי הדין הדתיים הדרוזיים, ובמקביל מוצע לתקן את סעיף 7ד לחוק כפיית ציות, שעניינו משמר בתי הדין, כך שיחול גם לעניין בתי דין דתיים דרוזיים. וזה לשונו של סעיף 28א לחוק שמוצע לבטלו:
- סעיף 3** סעיף 20א לחוק מחיל את סעיפים 21א עד 21ח לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, על קאדים-מד'הב בשינויים מסוימים, כדי להתאימם לנסיבות השונות של בית דין דתי דרוזי. בשל תיקון המונח "ראש בית הדין לערעורים" המוצע בהצעת חוק זו, כאמור בדברי ההסבר לסעיף 1, מוצע לתקן את סעיף 20א האמור בהתאמה.
- סעיף 4** מוצע לתקן את סעיף 21א לחוק העוסק באפשרות לערער על החלטת קאדים-מד'הב בעניין פסלותו, כך שבמקום המונח "בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא המונח המקוצר "בית הדין לערעורים" הקבוע בסעיף ההגדרות לחוק, ואשר בו נעשה שימוש בשאר סעיפי החוק, ובמקום המונח "שופטים", השגוי בהקשר זה, יבוא המונח "קאדים-מד'הב".

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 8.

5. בסעיף 30 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "א" ואחריו יבוא:
 "(ב) שר המשפטים רשאי, בהסכמת נשיא בית הדין לערעורים, לקבוע בתקנות את סדרי הדין והנהוג לפני בתי הדין הדתיים הדרוזיים".
6. בחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956² –
 (1) בסעיף 1, בהגדרה "בית דין", בסופה יבוא:
 "(3) בית דין דתי דרוזי כמשמעותו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962";
- (2) בסעיף 17ד, אחרי "בבתי הדין הרבניים והשרעיים" יבוא "ובבתי הדין הדתיים הדרוזיים".
7. בחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969³, בסעיף 3(1)(2), במקום "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא "נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים".
8. בחוק מידע גנטי, התשס"א-2000⁴, בסעיף 2, בהגדרה "ראש בית דין דתי", בפסקה (4), במקום "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא "נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים".
9. בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002⁵, בסעיף 1, בהגדרה "הנשיא", בפסקה (6), במקום "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא "נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" ובמקום "כהגדרתו" יבוא "כמשמעותו".
10. בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010⁶, בסעיף 1, בהגדרה "ראש בית דין דתי", בפסקה (2), במקום "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא "נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים".

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 5 מוצע לתקן את סעיף 30 לחוק ולכלול בו הוראה מפורשת בדבר סמכותו של שר המשפטים לקבוע בתקנות את סדרי הדין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים, בהסכמת נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, וזאת בדומה לסמכות שהוענקה לשר המשפטים או לשר לשירותי דת, לפי העניין, ביחס לקביעת סדרי הדין של בתי הדין הדתיים האחרים בישראל.
- סעיף 6 במקביל לביטול של סעיפים 7 ו-28א לחוק, כאמור בדברי ההסבר לסעיף 2 להצעת החוק, מוצע לתקן את חוק כפיית ציות אשר נחקק טרם הקמת בתי הדין הדתיים הדרוזיים, ולהוסיף להגדרה "בית דין" שבסעיף 1 לחוק האמור גם את בית הדין הדתי הדרוזי, כך שכל הערכאות הדתיות שעליהן חל חוק כפיית ציות על כלל הוראותיו, יצוינו בו במפורש. כמו כן מוצע לתקן את סעיף 17ד לחוק כפיית ציות שעניינו הפעלת משמר בבתי הדין הדתיים, ולהוסיף בו לצד בתי הדין הרבניים והשרעיים גם את בתי הדין הדתיים הדרוזיים, כך שההוראה הנוגעת למשמר בתי הדין תחול על כל הערכאות הדתיות.
- סעיפים מוצע לתקן מספר חוקים ולהתאימם לתיקון 7 עד 12 המוצע כך שהמונח "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" המופיע בהם יוחלף במונח "נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים". באופן זה מוצע לתקן

² ס"ח התשט"ז, עמ' 40; התשע"ט, עמ' 220.

³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 248; התש"ע, עמ' 285.

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 62; התשע"ז, עמ' 1263.

⁵ ס"ח התשס"ב, עמ' 590; התשע"ז, עמ' 1116.

⁶ ס"ח התש"ע, עמ' 428.

11. תיקון חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע"א–2011,⁷ בסעיף 1, בהגדרה "ראש בית הדין הדתי", בפסקה (3), במקום "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא "נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים".
12. תיקון חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ה–2014,⁸ בסעיף 2, בהגדרה "ראש בית הדין הדתי", בפסקה (2), במקום "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים" יבוא "נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים".

דברי הסבר

דתיים (יחידות סיוע), התשע"א–2011, וסעיף 2 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד–2014.

הצעת חוק זו פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1533, מיום ח' באייר התשפ"ב (5 בספטמבר 2022), והיא מתפרסמת כעת בשנית.

את סעיף 2 לחוק מידע גנטי, התשס"א–2000, סעיף 1 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002, סעיף 3(ז) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט–1969, סעיף 1 לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010, סעיף 1 לחוק בתי דין

⁷ ס"ח התשע"א, עמ' 918; התש"ף, עמ' 443.

⁸ ס"ח התשע"ה, עמ' 116; התש"ף, עמ' 440.